



CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CPS-99-2026

CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA -VIVA-
NIT. 811.032.187-8

CONTRATISTA: VICTOR MANUEL CORDOBA CORDOBA
CC. 1.000.191.780

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA -VIVA.

PLAZO: SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.

VALOR: VEINTE MILLONES DOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTI SEIS PESOS M/L (\$20.202.426).

DISPONIBILIDAD: No 119 DEL 20 DE ENERO DE 2026

Entre los suscritos a saber, **MARIA MARLENY OROZCO ZULUAGA**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 21.954.827, quien actúa en calidad de Directora de Administrativa y Financiera, nombrada mediante Resolución No 071 del 20 de febrero de 2025 y posesionado mediante acta del mismo día, en uso de sus facultades legales y las otorgadas en la Resolución No 116 del 17 de agosto de 2022, expedida por la Gerencia General de VIVA, quien actúa en representación de la **EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA -VIVA**, Empresa Industrial y Comercial del orden departamental con NIT. 811.032.187-8, creada mediante la Ordenanza 034 del 28 de diciembre de 2001, modificada por la Ordenanza 38 del 06 de diciembre de 2021, el Acuerdo 03 del 2021 por medio del cual se crea el manual de contratación de la Entidad, modificado por la Resolución 66 del 21 de marzo de 2024, facultada por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, decretos reglamentarios y los estatutos de la entidad, y que se denominará LA EMPRESA de una parte, y de la otra, **VICTOR MANUEL CORDOBA CORDOBA**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.000.191.780, quien se denominará EL CONTRATISTA, han acordado celebrar el presente CONTRATO, el cual se regirá por las cláusulas que se describen a continuación, previa las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. La EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA -VIVA- es una empresa industrial y comercial del orden departamental, la cual, de acuerdo con la ordenanza 038 del 06 de diciembre 2021 tiene por objeto: *“...disminuir las brechas habitacionales a través de actuaciones integrales de vivienda social y hábitat en el contexto urbano y rural, en el departamento de Antioquia o del país. Para tal fin, podrá promover, impulsar y ejecutar actividades comerciales o industriales de suministro, consultorías, servicios de ingeniería,*

arquitectura, gestión comunitaria, social y cultural, habilitación de suelo para vivienda, legalización predial, titulación, construcción de vivienda nueva, mejoramientos de vivienda, mejoramientos integrales de barrio, gestión sostenible de proyectos y de territorios, desarrollo y ejecución de planes, programas y proyectos de infraestructura habitacional pública y/o privada y todas aquellas actividades que se requieran en aras de promover la vivienda digna y el hábitat sostenible, en situaciones normales o de calamidad que estén viviendo las familias o las comunidades, de acuerdo con las competencias que le asigne la ley. En desarrollo de su objeto podrá ejecutar proyectos, planes y programas con empresas públicas y/o privadas, nacionales y/o internacionales, a través de actos y/o contratos, convenios y alianzas, promoviendo a su vez, la integración habitacional con entornos saludables y sostenibles, fomentando la innovación social en todas sus actuaciones (...)

2. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, dada la naturaleza jurídica de VIVA, ésta cuenta con un régimen contractual exceptuado del Estatuto General de la Contratación Pública, en los siguientes términos: ***“Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes.*”**
3. Por lo anterior, la Empresa, en sus procesos de contratación de bienes y servicios, se encontrará sometida a su Manual de Contratación, Acuerdo 03 del 16 de diciembre de 2021, modificado por la Resolución 66 del 21 de marzo de 2024 y lo no regulado por este, a las normas civiles y comerciales aplicables en cada caso, respetando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido para la celebración de contratos estatales, así como los principios de la función pública y la gestión fiscal consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia.
4. El artículo 1 de la Resolución 013 del 14 de enero de 2026 establece que el Comité Técnico Estructurador (CTE) tiene como objetivo definir los lineamientos técnicos, financieros y jurídicos de un proceso de contratación en su etapa previa. Además, adelanta la evaluación y los procedimientos establecidos en el Manual de Contratación hasta el perfeccionamiento del contrato. En consonancia con lo anterior, el artículo 2 de la mencionada resolución, indica que el CTE es responsable de adelantar todos los procedimientos de la etapa precontractual hasta el perfeccionamiento del contrato.

5. En el desarrollo de la misionalidad de la Empresa, las operaciones de VIVA se clasifican de la siguiente manera: Plan de desarrollo, operaciones básicas para funcionar, operaciones de saneamiento jurídico de administraciones pasadas, gestión de saneamiento de la actual administración y operaciones que buscan impulsar los proyectos comerciales y de transformación que constituyen uno de los ejes centrales de nuestra empresa industrial y comercial.
6. De acuerdo con lo antes mencionado, y en aras de darle continuidad al cumplimiento de la gestión y del objetivo social de la empresa, la Dirección Administrativa y Financiera se integra a las actividades de gestión, control, mantenimiento y funcionamiento de los servicios que permiten a su vez, el cuidado de los activos y suministros.
7. En este sentido, la Dirección Administrativa y Financiera tiene como propósito asesorar, administrar, ejecutar, coordinar y controlar las acciones y procedimientos administrativos y financieros en sus diferentes fases, para el funcionamiento normal, eficaz y eficiente de la empresa.
8. Es así que, a través del direccionamiento de la estrategia de gestión financiera y administrativa, el control y el saneamiento de la empresa, la dirección de la estrategia y gestión del presupuesto, la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones tributarias, la observación del cumplimiento de los reportes de la información administrativa y financiera a las entidades de control y publicaciones relacionadas con el objeto del área, el control y aseguramiento del proceso de gestión de la tesorería de la empresa y la gestión de los recursos y bienes, logra mantener el proceso contable y de registro financiero y asegurar los indicadores y la gestión eficiente de los recursos y bienes de la empresa.
9. De conformidad con el Manual de Funciones de la Empresa de Vivienda de Antioquia-VIVA, la Dirección Administrativa y Financiera tiene como funciones, entre otras:

“(…)

FUNCIONES GENERALES

11. Hacer seguimiento a los procesos y objetivos propios de sus áreas, unidades, procesos, programas o proyectos que tenga a cargo.

“(…)

FUNCIONES RELACIONADAS

1. Direccionar la estrategia de gestión financiera y administrativa, el control y el saneamiento de la empresa.

2. Dirigir e implementar la estrategia de gestión tecnológica de la empresa y el desarrollo en innovación de la misma.

3. Dirigir el proceso contable y de registro financiero de la empresa.

*4. las demás que sean delegadas por el supervisor inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo.
(...)”*

10. En virtud de las funciones que son propias de la Dirección Administrativa y Financiera de la Empresa de Vivienda de Antioquia- VIVA, se requiere apoyar y acompañar en las actividades que requiere la entidad para su normal funcionamiento, siendo indispensable para garantizar la prestación eficiente, oportuna y confiable del servicio.
11. Por lo anterior, se requiere de un estudiante de una carrera profesional con mínimo el 70% del pénsum completado, o con título de tecnólogo. El tecnólogo o estudiante de tecnología, debe tener conocimientos en desarrollo de aplicaciones web aplicados al control de procesos y operaciones, conocimientos en el desarrollo de Frontend y Backend, conocimientos en el desarrollo, implementación y despliegue en entornos de pruebas y producción, conocimientos en creación y gestión de bases de datos, conocimientos en lenguajes de desarrollo nativo para realizar procesos de automatización y digitalización.
12. Para la ejecución de desarrollos de software Inhouse en la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, es necesario que el contratista cuente con experiencia en el despliegue de aplicaciones en entornos de producción, así como su gestión desde servidores físicos o incloud, y la configuración de capas de seguridad como SSL en los protocolos de comunicación, todo lo anterior como apoyo al área de Tecnologías de la Información (TI) de VIVA, para así cumplir con los objetivos y funcionamiento del área.
13. Es importante aclarar que para el presente Estudio Previo se definen los honorarios tasados en la resolución 004 del 09 de enero de 2026 a través del Parágrafo 1 que dice “Los honorarios anteriormente establecidos son aplicables únicamente a los perfiles allí descritos, la entidad en cada caso particular, y atendiendo a la necesidad del área, experiencia requerida y/o conocimientos específicos podrá establecer un valor diferente a los referidos anteriormente.”, y que habla de los conocimientos específicos y experiencia requerida para el cargo en cuestión, por otra parte es importante mencionar la continuidad del proceso de desarrollo de software en los aplicativos GO GO VIVA de la Dirección de Vivienda y Hábitat ya en producción, y VIVAMAT de la Jefatura de Negocios el cual se encuentra en construcción, en los cuales el contratista por el cual se redactan los presentes Estudios Previos fue fundamental para su desarrollo, despliegue, mantenimiento, soporte y mejora continua. Es así como a través de la verificación de la hoja de vida del contratista y la comprobación de conocimientos se establecen como honorarios TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETENTA Y UN PESOS M/L (\$3.367.071).
14. De conformidad con lo anterior, para cumplir con los objetivos institucionales a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera, el contratista deberá realizar las siguientes actividades:

- Apoyar el desarrollo de aplicativos y sistemas de software para el funcionamiento de los procesos y operaciones de la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA.
 - Apoyar en las acciones operativas necesarias para el funcionamiento del área de Tecnologías de la Información (TI).
 - Apoyar en la elaboración de informes de seguimiento necesarios requeridos por la coordinación y dirección administrativa y financiera referentes al funcionamiento del área de Tecnologías de la Información (TI).
 - Apoyar en la construcción de aplicativos basados en LowCode y código nativo para gestionar procesos entre las distintas direcciones, jefaturas y la gerencia de la Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA.
 - Apoyar en la implementación de nuevas tecnologías para el control y funcionamiento de la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA.
 - Apoyar en la digitalización y automatización de los procesos operativos de las distintas direcciones, jefaturas y la gerencia de la Empresa de Vivienda y Antioquia -VIVA.
 - Apoyar en la construcción, alimentación y mantenimiento de bases de datos para el funcionamiento operativo de las distintas direcciones, jefaturas y la gerencia de la Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA.
 - Apoyar la transformación de datos, y construcción de reportes y análisis de datos en Power BI o las distintas herramientas disponibles para los distintos proyectos de la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA.
 - Apoyar en las acciones administrativas necesarias para el funcionamiento de los bienes y servicios de la entidad.
 - Apoyar el proceso de funcionamiento administrativo en sus diferentes fases, cuidado y control de los activos, inventario de suministros, bienes devolutivos y en el sistema de mantenimiento
 - Apoyar en la ejecución de inventarios de los bienes y activos requeridos por entidad
15. En ese sentido, la Dirección Administrativa y Financiera se encarga de liderar y asegurar la gestión administrativa y financiera de la empresa, como soporte transversal a todos los procesos. Coordina de forma integral todo el manejo logístico y operativo para la administración de los recursos físicos de la empresa, desde la gestión de compras hasta la correcta administración de insumos, bienes y servicios de esta, incluyendo el sistema de gestión documental de la empresa.
16. Además, asegura la continuidad de la empresa en materia operacional de los servicios de comunicación, infraestructura tecnológica y seguridad de la información, manteniendo un oportuno apoyo a la gestión estratégica y operativa de VIVA.
17. En virtud de las funciones que son propias de la Dirección Administrativa y Financiera de la Empresa de Vivienda de Antioquia- VIVA, se requiere apoyar y acompañar en las actividades que requiere la entidad para su normal funcionamiento, siendo indispensable para garantizar la prestación eficiente, oportuna y confiable del servicio.

18. Mediante el certificado de idoneidad expedido por la Jefatura de Talento Humano, se avalan las condiciones profesionales que justifican la celebración del presente contrato, de conformidad con la normatividad aplicable.

Debido a lo expuesto, el presente contrato de prestación de servicios se regulará por las siguientes:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a: *PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA –VIVA.*

CLÁUSULA SEGUNDA. SUPERVISOR: Para efectos de coordinación y verificación del cumplimiento a satisfacción del presente objeto contractual, se establece como supervisor a la Dirección Administrativa y Financiera o quien este designe, de conformidad al alcance definido por la Ley 1474 de 2011 en sus artículos 82, 83 y 84 y el Manual de Supervisión de VIVA.

CLÁUSULA TERCERA. PLAZO: El plazo del presente contrato será de SEIS (06) MESES contados a partir de la firma del acta de inicio, sin superar la vigencia fiscal.

CLÁUSULA CUARTA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato se fija en la suma de: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS (\$20.202.426)

PARÁGRAFO 1: Los pagos que la CONTRATANTE efectuará a EL CONTRATISTA, se realizarán de acuerdo con los valores descritos a continuación:

Valores Honorarios Mensual o por Fracción*	\$ 3.367.071
--	--------------

PARÁGRAFO 2: El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor establecido en este contrato mediante, previo recibo a satisfacción de la Prestación de los Servicios objeto del contrato por parte del supervisor, acompañado del respectivo informe de gestión, de acuerdo a los requerimientos hechos por la CONTRATANTE, seguido de la respectiva factura o documento de cobro, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha del documento de cobro debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del supervisor designado o funcionario responsable.

CONTRATO

PARÁGRAFO 3: El CONTRATISTA autoriza expresamente a la EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA –VIVA- para descontar de sus pagos, las sumas de dinero que por error le sean pagadas. Así mismo, autoriza la deducción correspondiente de impuestos y similares que las normas legales establezcan para este tipo de pagos.

PARÁGRAFO 4: El contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la suscripción del contrato, estar a paz y salvo con VIVA. Adicionalmente, autoriza a la Tesorería, para que, en el momento de efectuar un pago al contratista, automáticamente, sin previo aviso y siempre y cuando no exista un acuerdo de pago vigente entre el Contratista y VIVA, realice un cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto.

PARÁGRAFO 5. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES: El Contratista pagará todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del contrato y, por lo tanto, la omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. Se entenderán incluidos en el valor del contrato, todos los impuestos, costos, gastos, tasas y contribuciones, derivados de la ejecución del contrato, circunstancia que se entiende aceptada por EL CONTRATISTA.

CLÁUSULA QUINTA. FONDOS Y APROPIACIONES: La EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA -VIVA- atenderá los pagos del presente contrato con cargo al rubro presupuestal:

RUBRO PRESUPUESTAL	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	VALOR PARA EL CONTRATO
2.3.2.02.02.008.20.01. Honorarios Operativos	No 119 del 20 de enero de 2026	\$ 20.202.426

CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA:

1. Designar la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato.
2. Realizar el pago del contrato según la forma establecida en el mismo.
3. Poner a disposición del Contratista la información necesaria para el desarrollo de las actividades que se requiera ejecutar.
4. Prestar apoyo en las actividades, eventos y servicios organizados en desarrollo del programa.
5. Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos y el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo Dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.

CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

A. OBLIGACIONES GENERALES:

1. Cumplir con el objeto del contrato

CONTRATO

2. Facilitar la labor de supervisión dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
3. Garantizar la disponibilidad de tiempo y dedicación necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones como contratista.
4. Presentar un informe mensual de conformidad con las obligaciones contractuales.
5. Emitir los conceptos relacionados con el objeto contractual a solicitud del supervisor del contrato.
6. Informar oportunamente cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley.
7. Hacer todas las recomendaciones que considere necesarias en relación con el desarrollo y ejecución del contrato.
8. Para el cumplimiento del objeto contractual el contratista debe contar con las herramientas tecnológicas (computador, Tablet, celular con datos, etc)
9. El contratista debe entregar antes de la terminación del contrato toda la documentación que proyectó para la ejecución del objeto del contrato al supervisor y al archivo de la empresa como requisito para la suscripción del acta de recibo final
10. Constituir la garantía de cumplimiento y mantenerla vigente durante la ejecución del contrato, la cual deberá ser entregada a la Dirección Jurídica para su aprobación.
11. El CONTRATISTA deberá estar a paz y salvo con la seguridad social integral y pagos parafiscales de que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, lo cual deberá certificar para cada pago.
12. Realizar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salud y pensiones, teniendo en cuenta que el Ingreso Base de Cotización, será el equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, facturado en forma mensual, siempre que no sea inferior al SMLMV.
13. El Contratista deberá dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 que establece el Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo SG-SST en lo que aplique.
14. El Contratista deberá mantener actualizado el RUT e informar oportunamente a la Empresa sobre los cambios en las Obligaciones Tributarias; en caso de ser responsable de IVA, se entiende que dentro de los honorarios está incluido.

B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Apoyar el desarrollo de aplicativos y sistemas de software para el funcionamiento de los procesos y operaciones de la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA.
2. Apoyar en las acciones operativas necesarias para el funcionamiento del área de Tecnologías de la Información (TI).
3. Apoyar en la elaboración de informes de seguimiento necesarios requeridos por la coordinación y dirección administrativa y financiera referentes al funcionamiento del área de Tecnologías de la Información (TI).
4. Apoyar en la construcción de aplicativos basados en LowCode y código nativo para gestionar procesos entre las distintas direcciones, jefaturas y la gerencia de la Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA.
5. Apoyar en la implementación de nuevas tecnologías para el control y funcionamiento de la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA.

6. Apoyar en la digitalización y automatización de los procesos operativos de las distintas direcciones, jefaturas y la gerencia de la Empresa de Vivienda y Antioquia -VIVA.
7. Apoyar en la construcción, alimentación y mantenimiento de bases de datos para el funcionamiento operativo de las distintas direcciones, jefaturas y la gerencia de la Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA.
8. Apoyar la transformación de datos, y construcción de reportes y análisis de datos en Power BI o las distintas herramientas disponibles para los distintos proyectos de la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA.
9. Apoyar en las acciones administrativas necesarias para el funcionamiento de los bienes y servicios de la entidad.
10. Apoyar el proceso de funcionamiento administrativo en sus diferentes fases, cuidado y control de los activos, inventario de suministros, bienes devolutivos y en el sistema de mantenimiento
11. Apoyar en la ejecución de inventarios de los bienes y activos requeridos por entidad

CLÁUSULA OCTAVA. CESIÓN DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podrá ceder el contrato sin la previa autorización escrita y expresa otorgada por la Gerencia de VIVA o su delegado. El cesionario deberá tener las mismas y mejores calidades que el cedente para lo cual el supervisor u/o interventor elaborará una constancia escrita sobre este punto contando con la autorización del Gerente de VIVA o su delegado para su realización.

CLÁUSULA NOVENA. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002: EL CONTRATISTA se obliga a presentar al CONTRATANTE, previo al inicio de la ejecución del contrato y previa certificación del supervisor, la constancia de afiliación y pago de los aportes a los sistemas de riesgos profesionales, salud, pensiones, aportes a cajas de compensación familiar, al Instituto de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- cuando corresponda.

PARÁGRAFO 1: En cumplimiento al literal “a”, numeral 1 del artículo 2° de la Ley 1562 de 2012 *“(…) Los trabajadores dependientes nacionales o extranjeros, vinculados mediante contrato de trabajo escrito o verbal y los servidores públicos; las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas, tales como contratos civiles, comerciales o administrativos, con una duración superior a un mes y con precisión de las situaciones de tiempo, modo y lugar en que se realiza dicha prestación.”* EL CONTRATISTA deberá demostrar por escrito que hace parte integral del contrato, la afiliación al Sistema General de Salud y de Riesgos Laborales.

CLÁUSULA DÉCIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA, con la firma del presente contrato, declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en el artículo 8 la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2 de la Ley 2014 de 2019

y demás normas complementarias. La contravención a lo anterior dará lugar a las sanciones de ley.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: La celebración de este contrato no implica de manera alguna el surgimiento de una relación laboral o similar entre las partes, ni sus subcontratistas o personal adscrito a la persona jurídica, por lo tanto, no da lugar a reclamaciones laborales de ninguna índole.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los derechos de propiedad intelectual que lleguen a derivarse de la ejecución y actividades desarrolladas por el Contratista en desarrollo del objeto contractual corresponden a VIVA por todo el tiempo que establezca la ley nacional e internacional en cuanto a los derechos patrimoniales (reproducción, comunicación pública, transformación y distribución) pertenecerán a VIVA.

Así mismo, VIVA posee las facultades para usar el producto o material creado en todos los usos que considere pertinente (medios físicos, magnéticos, ópticos, electrónicos y similares) y realizar cualquier tipo de reproducción y explotación que de los materiales se pueda hacer por cualquier medio conocido o por conocer. Todo lo anterior sin perjuicio de los derechos morales consagrados en el artículo 11, 13 y 15 de la Decisión Andina 351 de 1993 concordante con el artículo 10, 20, 30, 92, 125, 182 y 183, de la Ley 23 de 1982. El CONTRATISTA se compromete a tutelar y defender a VIVA en eventuales casos de acciones judiciales o extrajudiciales promovidas por terceros debido a estos derechos.

El contratista manifiesta con la suscripción del contrato que todos los trabajos y materiales que desarrollen dentro del objeto de este contrato no violarán ni infringirá los derechos de propiedad intelectual de terceros. En todo caso, la parte que incumpla responderá por cualquier reclamo que se pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad a VIVA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a mantener libre a VIVA de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes en la ejecución del presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. RESPONSABILIDAD FISCAL: VIVA a fin de dar cumplimiento al inciso 3 del artículo 60 de la Ley 610 de 2000, previa consulta en la Página Web de la Contraloría General de la República logró verificar que el CONTRATISTA no se encuentra relacionado en el boletín de responsables fiscales.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. CAUSALES DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato podrá suspenderse:

CONTRATO

- a. Cuando el contratista por cualquier causal no pueda prestar el servicio para el cual fue contratado. Esta causal incluye enfermedad general, invalidez temporal, licencia de maternidad, licencia de paternidad y todas aquellas circunstancias de hecho y de derecho que no permitan la prestación adecuada de los servicios.
- b. Cuando el contratista no cumpla con los pagos al sistema general de seguridad social dentro del tiempo establecido por la Ley y que, no sea presentado de manera oportuna a la entidad Contratante.
- c. Por mutuo acuerdo de las partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. CAUSALES DE TERMINACIÓN: El presente Contrato se podrá dar por terminado por las siguientes causas:

- a. Cuando se alcance y se cumpla totalmente el objeto del contrato.
- b. Por Mutuo acuerdo de las Partes, siempre que la terminación no implique renuncia a derechos causados o adquiridos a favor de las partes.
- c. Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito de conformidad con la Legislación Colombiana se haga imposible el cumplimiento de los objetivos propuestos.
- d. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas para cada una de las Partes.
- e. Por vencimiento del término fijado para la ejecución de este.
- f. Por muerte o incapacidad física permanente del contratista.
- g. Por las demás causales señaladas en la ley.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Las partes acuerdan que cualquier información intercambiada, recopilada, facilitada o creada durante la etapa contractual y post-contractual, en desarrollo del contrato será mantenida en estricta confidencialidad.

La parte receptora sólo podrá revelar información confidencial a quienes la necesiten y estén autorizados previamente por la parte Contratante. Se considera también información confidencial:

a) Aquella que como conjunto o por la configuración o estructuración exacta de sus componentes, no sea generalmente conocida entre los expertos en los campos correspondientes. b) La que no sea de fácil acceso, y c) Aquella información que esté sujeta a medidas de protección razonables, y que será definida en cada caso según la actuación a desarrollar, a fin de mantener su carácter confidencial.

Toda la Información o Material Confidencial, creada, inventada, concebida o descubierto por el Contratista dentro de la ejecución contractual, que esté sujeta a derechos de autor explícitamente, corresponde a trabajos propios de la labor contratada y son de propiedad de la EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA, en los términos del artículo 28 de la Ley 1450 del 16 de junio de 2011, y demás normas que la modifiquen o complementen.

PARÁGRAFO 1. EXCEPCIONES: No habrá deber alguno de confidencialidad en los siguientes casos:

CONTRATO

- a. Cuando la información recibida sea de dominio público y no se desconozca ningún derecho con ella.
- b. Cuando la información deje de ser confidencial de conformidad con el ordenamiento jurídico colombiano.

PARÁGRAFO 2. DURACIÓN: Este acuerdo regirá durante el plazo inicialmente pactado, sus respectivas adiciones de llegar a presentarse y durante el plazo legal que establezcan las normas colombianas, referentes a la confidencialidad de la información que se mencionó en la cláusula segunda de este acuerdo.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. GARANTÍA ÚNICA: El contratista deberá constituir garantía única de cumplimiento expedida por compañías de seguro legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o garantías bancarias que cubran los siguientes riesgos previsibles en la ejecución del presente contrato cuyo beneficiario y asegurado es la “Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA- con NIT. 811.032.187-8”:

RIESGO	GARANTÍA	VALOR (%)	DURACIÓN
Incumplimiento imputable al contratista de las obligaciones emanadas del contrato garantizado	Cumplimiento	20%	La del contrato y cuatro (4) meses más

El contratista deberá mantener vigente las garantías con sus respectivas coberturas y montos, y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de su constitución.

Recibo de pago de la garantía: Se deberá anexar a la póliza el recibo de pago de la prima o su constancia de que no expira por falta de pago.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Una vez terminado el Contrato, se dará aplicación a lo establecido en el inciso final del artículo 217 del Decreto Ley 19 de 2012, por lo tanto, se prescinde la suscripción de acta de liquidación del contrato. Es responsabilidad del supervisor, verificar el cumplimiento de los compromisos que deban subsistir con el fin de culminar las actividades que se encuentran en curso y que estén beneficiando a terceros o a la comunidad en general. En el informe final de supervisión se dejará constancia del cumplimiento del contrato y su ejecución financiera.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: La Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, y EL CONTRATISTA podrán buscar solucionar en forma directa las diferencias surgidas en la actividad contractual y para ello acudirán a los mecanismos alternativos de solución de conflictos como la conciliación, amigable composición, la transacción, sin perjuicio de poder acudir a las instancias y procedimientos contemplados en la Ley.

CLÁUSULA VISÉSIMA PRIMERA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de incumplimiento, por parte de autoridad competente, la CONTRATANTE podrá hacer efectiva al CONTRATISTA, como pena, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El valor de la cláusula penal que se haga efectiva se considera como pago parcial de los perjuicios causados al CONTRATANTE, sin perjuicio que el CONTRATANTE pueda cobrar los perjuicios probados y exigir el cumplimiento del objeto contractual. La Entidad podrá descontar el valor de la cláusula penal directamente de los saldos que se adeuden al contratista, o de la garantía constituida, y si no fuere posible hará efectivo su cobro por vía judicial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS PERSONALES: El contratista autoriza a la EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA -VIVA- para el tratamiento de sus datos personales y respecto a sus subcontratistas garantizará dicha autorización, para los fines del contrato en concordancia con las disposiciones de la Ley 1581 de 2012, demás normas concordantes, así como aquellas que las modifiquen y complementen.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. NATURALEZA JURÍDICA. El presente contrato se rige por el Manual de Contratación de la EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA – VIVA, dado mediante ACUERDO Nro. 03 del 16 de diciembre de 2021, lo reglado en el Artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, la Resolución VIVA Nro. 85 del 30 de junio de 2022 y las demás normas que la modifiquen o adicionen; además de las disposiciones del derecho privado previstas principalmente en el Código civil, el Código de Comercio y demás normas vigentes concordantes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes que en él intervienen y para su ejecución se requiere el Registro Presupuestal y la firma del acta de inicio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. USO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL: El contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en el manual de imagen vigente de la empresa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. LEGALIZACIÓN: Serán de cuenta del CONTRATISTA los gastos de legalización del presente contrato.

Para constancia se firma en Medellín, el 28 de enero 2026

Maria Marleny
Firmado digitalmente por Maria
Marleny Orozco Zuluaga
Fecha: 2026.01.28 15:32:01
+05'00'

MARIA MARLENY OROZCO ZULUAGA
Directora Administrativa y Financiera
Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA



VICTOR MANUEL CORDOBA CORDOBA
Contratista

Proyectó: Alejandra María Reyes / Abogada Contratista
Revisó: Diana Lucia Hernández Devia / Coordinadora Jurídica
Aprobó: Leidy Nathalie Valencia Zapata / Directora Jurídica y de CIP